הסכם שותפות — קבוצת לוס גרדיוס

Los Gardios Partner Agreement — הסכם שותפות אוניברסלי לכל הדיסציפלינות

הסכם זה ("ההסכם") נערך ונחתם בין **Los Gardios LTD**, חברה הרשומה כדין בישראל (ח.פ. 516819257), הפועלת בזירה הבינלאומית באמצעות Los Gardios Enterprise ומבנה האחזקות הקבוצתי שלה, שמשרדה הרשום ברחוב השדרה המרכזית 15, מודיעין, באמצעות מורשה החתימה מטעמה, מר עידן אביטן ("הארגון" או "האחזקות"), לבין:

שם השותף: _____

מדינת השותף (Partner's Country): _____

(מדינת השותף הנקובה לעיל קובעת את נספח המדינה (נספח ג') החל על התקשרות זו, כמפורט בסעיף 16 להלן.)

מס' תעודת זהות / דרכון / רישום לאומי: _____

אימות זהות גלובלי — מסמך מאובטח נפרד (חובה): חתימת השותף על הסכם זה מותנית בצירוף, כקובץ נספח מוצפן ומאובטח נפרד ולא כטקסט או תמונה משוקעים בגוף מסמך הסכם זה עצמו, של צילום או סריקה ברורים ותקפים של דרכון בתוקף או תעודת זהות לאומית של השותף ("מסמך הזיהוי הגלובלי"). מסמך הזיהוי הגלובלי מהווה עוגן חובה למניעת הונאה ולאימות זהות במערכת הלדג'ר הווירטואלית Neuron OS, ויישמר על ידי הארגון במערכת מאובטחת ומוגבלת-הרשאות נפרדת ממסמך הסכם זה, בכפוף לדיני הגנת המידע החלים על הארגון ועל השותף. אין בדרישה זו כדי לגרוע מחובות הגילוי וההזדהות האחרות של השותף לפי הסכם זה.

ישות השותף (ככל שקיימת — עוסק פטור / עוסק מורשה / חברה בע"מ / ישות זרה מקבילה): _____

כתובת: _____

דוא"ל רשמי למסירת הודעות (סעיף 18(ב)): _____

קבוצת ההפעלה (Discipline Group) (פרטיה המלאים נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד, כהגדרתו בסעיף 1(ו)):

☐ מסחר

☐ שיווק

☐ פיתוח

☐ הפקות-קריאייטיב

☐ אחר: _____

מובהר כי "פרסום" ו"מכירות" הם תתי-התמחויות פונקציונליות הפועלות בתוך קבוצות השיווק והמסחר, בהתאמה, ואינם מהווים קבוצת הפעלה חמישית נפרדת. שותף הפועל בתחום פרסום או מכירות יסמן שיווק או מסחר לעיל, לפי העניין, כאשר תת-ההתמחות והתואר המדויקים יירשמו במסמך ההתקשרות הנפרד.

(כל אחד מן הארגון והשותף — "צד", ויחדיו — "הצדדים")

מסמך משפטי רשמי · חסוי

1. מבוא ופרשנות

1.1 **שפת ההסכם.** הסכם זה נערך בשפה העברית, והנוסח העברי הוא הנוסח המקורי, המחייב והמכריע. תרגום לאנגלית, ככל שיופק, הוא לנוחות בלבד ואינו גובר על הנוסח העברי.

1.2 **מהות ההתקשרות.** השותף מצטרף לארגון כשותף עסקי לחלוקת רווחים בלבד, ולא כבעל מניות, בעל הון, עובד או שותף משפטי פורמלי.

1.3 **הגדרות.** כל מונח המוגדר במסמך "מדריך השותף — קבוצת לוס גרדיוס" ("מדריך השותף") יישא באותה משמעות בהסכם זה, אלא אם נקבע אחרת מפורשות בגוף הסכם זה.

2. מדריך השותף — מיזוג והתחייבות

2.1 השותף מצהיר ומאשר כי קיבל וקרא את מדריך השותף במלואו, קודם לחתימתו על הסכם זה.

2.2 בחתימתו על הסכם זה, השותף מתחייב לפעול בהתאם לכל הוראות מדריך השותף, במלואן, כאילו נכללו כלשונן בגוף הסכם זה. מדריך השותף מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

2.3 הארגון רשאי לעדכן את מדריך השותף מעת לעת, בהודעה מוקדמת ובכתב על כל שינוי מהותי; עדכון כאמור לא ישנה את תנאי התמורה, הסודיות, הקניין הרוחני או הפיצוי המוסכם הקבועים בהסכם זה, אלא בהסכמת השותף מראש ובכתב.

2.4 בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראה במדריך השותף להוראה בהסכם זה, תגבר הוראת הסכם זה.

3. סיום ויישוב סכסוכים

3.1 הליכי סיום ההתקשרות קבועים בסעיף 12 למדריך השותף.

3.2 הסכם זה כפוף לדין מדינת ישראל בלבד. מנגנון יישוב הסכסוכים וסמכות השיפוט קבועים בסעיף 15 למדריך השותף ובנספח ג' להסכם זה.

4. תמורה ופיצוי

4.1 תמורתו היחידה של השותף היא חלקו בחלוקת הרווחים הנקיים, בהתאם למנגנון המפל (Waterfall) שבסעיף 6 למדריך השותף. אין בהסכם זה כדי להקנות לשותף שכר, ריטיינר או זכות הונית מכל סוג.

4.2 **פיצוי בגין פגיעה מכוונת ובזדון בלבד.** שותף שפעל בתום-לב וטעה בתמימות בביצוע התחייבויותיו לא יחויב בפיצוי כלשהו לפי סעיף זה. שותף שפגע במכוון ובזדון באחד מסוגי הנכסים המפורטים בסעיף 9 למדריך השותף — ישלם לארגון

פיצוי מוסכם בגין הפגיעה, בסך שלא יפחת ממאה אלף שקלים חדשים (100,000 ₪) בגין כל הפרה, כרצפה בלבד וללא צורך בהוכחת גובה הנזק בפועל.

5. הוראות כלליות

5.1 הסכם זה, מדריך השותף המוטמע בו, ונספחיו החתומים (נספח ג' ונספח ד', לפי העניין) מהווים את מלוא ההסכמה בין הצדדים בעניינו.

5.2 נספחים ג' ו-ד' המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

5.3 **תיקון מזערי.** נקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה, לרבות סכום הפיצוי הקבוע בסעיף 4.2, אינה ניתנת לאכיפה במלואה בנסיבות מסוימות — תופחת אך ורק במידה המזערית הנדרשת להפיכתה לאכיפה, ולא תבוטל כליל.

הערות והסכמות פרטניות (מזכר דברים). להלן, ורק להלן, יתועדו בכתב ובחתימת שני הצדדים כל גילוי של פרויקט או עיסוק חיצוני קיים העלול להעמיד ניגוד עניינים בין השותף לארגון, תנאי מוקדם, התחייבות מיוחדת או הסכמה פרטנית נוספת שהוסכמו בין הארגון לבין השותף באופן ספציפי בקשר להתקשרותם, ושאינם מוסדרים במפורש בגוף הסכם המסגרת האחיד או במסמך ההתקשרות הנפרד — לרבות גילוי פרויקטים ועיסוקים חיצוניים קיימים של השותף לפי סעיף 3(ד), ותנאים מוקדמים או התחייבויות מיוחדות שסוכמו בעת ההתקשרות. רישום כאמור אינו משנה, גורע או סותר הוראה כלשהי מהוראות הסכם המסגרת האחיד, ואינו מהווה נספח מנספחי ההסכם; הוא משמש לתיעוד עובדתי בלבד של הסכמות ספציפיות שהושגו מול השותף הספציפי החתום על הסכם זה, בחתימת נושא משרה מוסמך מטעם הארגון לפי סעיף 11(ד), ובהתאם לדרישת הכתב הכללית שבסעיף 17(א). העדר רישום כלשהו במסגרת סעיף-קטן זה מעיד כי לא הוסכמה כל הסכמה פרטנית נוספת מעבר להוראות הסכם המסגרת האחיד ומסמך ההתקשרות הנפרד, ואין בהעדר רישום כאמור כדי לגרוע מזכויות הארגון או מחובות השותף לפי יתר הוראות הסכם זה.

(שטח לרישום חופשי של הסכמות פרטניות, ככל שקיימות:)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

חתימת השותף: _____ תאריך: _____

חתימת נושא משרה מוסמך או מורשה חתימה מטעם הארגון: _____ תאריך: _____

נספח ג': נספח מדינה (Country Annex)

(תבנית מסגרת ריקה — תושלם ותיחתם פר-שותף, בהתאם ל"מדינת השותף" הנקובה בעמוד הפתיחה של ההסכם. נספח זה משלים את הסכם המסגרת בעניינים המנויים בסעיף 16(ב) בלבד, ואינו מתקן את גוף ההסכם.)

שם השותף: _____

מדינת השותף: _____

(נספח זה עוסק אך ורק בפרטי המדינה והבנקאות הנדרשים לביצוע התשלום לשותף בפועל. אחריות השותף למיסוי, לרגולציה, לדיני העבודה המקומיים ולדיני הגנת המידע החלים עליו במדינתו היא בלעדית וחלה עליו מכוח סעיף 14 להסכם, ללא צורך במעקב, גבייה או תיעוד אקטיביים של הארגון אחר עמידתו בהם; אין בהעדרם של פרטים אלה מנספח זה כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית והמלאה של השותף לפי סעיף 14. הארגון והשותף הם שני גורמים משפטיים-כלכליים נפרדים לחלוטין, והתשלום לשותף מתבצע כנגד חשבונית, בכל מדינה שהיא, על יסוד פרטי הבנקאות שלהלן בלבד.)

בנקאות ומכניקת תשלומים (המקום היחיד והבלעדי לפרטי הבנק של השותף לצורך הסכם זה)

שם המוטב בחשבון: _____

כתובת המוטב: _____

מטבע חשבון הבנק המקבל: _____

שם הבנק וכתובתו: _____

IBAN / מספר חשבון: _____

סוג חשבון: _____

מספר בנק/סניף (Routing, מקומי, ככל שרלוונטי): _____

קוד SWIFT / BIC: _____

בנק מתווך / קורספונדנט (שם, כתובת, SWIFT), ככל שרלוונטי להעברה חוצת-גבולות: _____

הערות תשלום מקומיות נוספות (עמלות, ימי סליקה, מגבלות מטבע): _____

חשבון זה הוא חשבון התשלום המחייב. מלוא חלוקת הרווחים לשותף תסולק לחשבון הבנק הנקוב בפרק זה בלבד, אלא אם סומן להלן והוסדר אחרת בנספח ד':

אושר תשלום לשני חשבונות נפרדים לפי נספח ד' (ייפוי כוח פיננסי) — ככל שסומן, פרטי החשבון הנוסף והחלוקה בין השותף למיופה הכוח מפורטים בנספח ד' החתום, והתשלום יבוצע בהתאם לו. ☐

חתימה עבור הארגון: _____ תאריך: _____

חתימת השותף: _____ תאריך: _____

נספח ד': מסמך ייפוי כוח פיננסי (אופציונלי — למילוי רק במידת הצורך)

(נספח זה ממוקם כאן, בגוף הסכם זה, בסמוך לסעיף 6(ח) לעיל שממנו נגזר תוכנו המהותי, לנוחות השימוש; ראו סעיף 1(ח). הנספח רלוונטי ומחייב אך ורק כאשר השותף מעניק ייפוי כוח פיננסי כאמור באותו סעיף. באין הסדר כאמור — אין צורך למלא נספח זה, והוא נותר חסר תוקף וללא נפקות.)

רצף מילוי וחתימה מחייב — מניעת הונאה. נספח זה ימולא ויוחתם אך ורק לפי הרצף הבא, המהווה תנאי לתוקפו: **ראשית**, מיופה הכוח הנחזה ימלא את חלקו בנספח (לרבות שיעור הניתוב המבוקש) ויחתום עליו. **לאחר מכן ורק לאחר מכן**, יועבר הנספח, כשהוא חתום בחלקו על ידי מיופה הכוח, אל השותף (המייפה) עצמו באופן ישיר, אשר ימלא בעצמו ובאופן אישי — ולא באמצעות מיופה הכוח, מנהלו, או כל גורם אחר מטעמו — את שמו המלא, פרטי חשבון הבנק שלו ומסמך הזיהוי הגלובלי שלו כאמור בעמוד הפתיחה של הסכם זה, ויחתום באופן אישי. **נספח שבו מנהל, מיופה כוח או כל גורם אחר חתם בשם השותף, מילא את פרטיו, או צירף מסמכי זיהוי מטעמו — בטל ומבוטל מעיקרו, נחשב הונאה ארגונית חמורה, ומפעיל באופן מיידי את מנגנון ניתוק הגישה תוך 60 שניות שבסעיף 9(ד).**

שם השותף (המייפה): _____

מסמך הזיהוי הגלובלי של השותף (המייפה) — צורף כנספח מוצפן נפרד כאמור בעמוד הפתיחה:

צורף☐

שם מיופה הכוח: _____

מעמד מיופה הכוח בארגון:

☐ שותף פעיל בארגון

☐ אינו שותף בארגון — טעון אישור חריגה כאמור בסעיף 6(ח)

(פרטי האישור: _____)

מספר זהות / דרכון / מספר עוסק או ישות של מיופה הכוח: _____

מסמך הזיהוי הגלובלי של מיופה הכוח — צורף כנספח מוצפן נפרדצורף: ☐

כתובת ופרטי התקשרות של מיופה הכוח: _____

אחוז ארנק חלוקת הרווחים המנותב למיופה הכוח (**עד 20% מיתרת ארנק חלוקת הרווחים האישי של השותף בלבד, כאמור בסעיף 6(ח)** — ולא 20% מסך מאגר הרווחים הכולל של ההתקשרות):

_____ %

תיאור ההטבה החיצונית, ככל שקיימת, המתקבלת מאותו מיופה כוח, או ציון כי ייפוי הכוח ניתן ללא תמורה: _____

מסגרת זמן לייפוי הכוח, ככל שנקבעה (או ציון כי הוא ללא מגבלת זמן): _____

תנאים נוספים ותנאי פקיעה, ככל שנקבעו: _____

חשבון התשלום היחיד לתשלום מלוא הסכום (סמן):

☐ חשבון השותף

☐ חשבון מיופה הכוח

פרטי חשבון מיופה הכוח — יש למלא **אך ורק** אם סומן לעיל "חשבון מיופה הכוח". אם סומן "חשבון השותף", התשלום יבוצע לחשבון הבנק הנקוב בפרק הבנקאות שבנספח ג' (בסוף ההסכם), ואין למלא פרטים כאן:

שם בעל החשבון: _____

שם הבנק: _____

מספר חשבון / IBAN: _____

קוד SWIFT / BIC: _____

מספר עוסק / ישות לצורך הוצאת חשבונית: _____

תנאי תשלום מיוחדים (שני חשבונות נפרדים), ככל שאושרו: _____ (טעון חתימת בכיר בארגון להלן)

תאריך תחילת תוקף ייפוי הכוח: _____

חתימת השותף (המייפה): _____ תאריך: _____

חתימת מיופה הכוח: _____ תאריך: _____

חתימת בכיר בארגון (לאישור טכני-וריפיקטיבי ולאישור חריגות, ככל שנדרשות):

_____ תאריך: _____

ט. **מגבלות הוצאה והתקשרות — תקציב פר-מותג/פרויקט ואישור בכיר.** כל הוצאה בקשר למותג, לפרויקט או להתקשרות כלשהי תבוצע במסגרת תקציב ספציפי שנדרש ואשר הוקצב לאותו מותג, פרויקט או התקשרות בתחילת פעילותו, ולא מעבר לו. כל הוצאה כאמור טעונה תיעוד מלא הן במסמך הפיננסי הרשמי של אותו מותג, פרויקט או התקשרות, והן במערכת Neuron OS, וכן טעונה אישור מראש מאת נושא משרה בכיר בארגון או ממיופה כוח שהוסמך מטעמו לצורך כך. שום שותף, מכל קבוצת הפעלה, לא יחייב את הארגון בהוצאה, בחוזי ספקים או בכל התחייבות חוזית או כספית אחרת החורגת מהתקציב המוקצב כאמור, ללא אישור מוקדם ופרטני בכתב כאמור לעיל.

י. **עלויות כלים, רישיונות וציוד.** ככלל, השותף נושא בעלות כלי העבודה והציוד הסטנדרטיים ההולמים את הדיסציפלינה שלו. הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה, להחזיר עלויות ספציפיות או לספק כלים או מערכות ברישיון ארגוני.

יא. **קיזוז והשבה (Setoff and Recoupment).** מקום שהשותף חב לארגון סכום שנקבע סופית — לרבות פיצויים מוסכמים לפי סעיף 9(ו), חריגת הוצאה או התקשרות בלתי מורשית לפי סעיף-קטן ט', או כל סכום אחר שנקבע בפסק בוררות סופי ומחייב או בהחלטת ערכאה מוסמכת לפי סעיף 15, או בהסכמת השותף בכתב — רשאי הארגון לקזז ולהשיב סכום זה מכל חלוקת רווחים שנצברה וטרם שולמה לשותף לפי הסכם זה, לרבות סכומים כאמור בסעיפים 12(ה)–(ו) ו-13(ב), ובלבד שהארגון מסר לשותף הודעה מוקדמת בכתב על הקיזוז ועל התחשיב התומך בו. סעיף-קטן זה מסייג, ומוטמע במפורש בתוך, תיאור זכאות השותף בעת עזיבה שבסעיף 12(ה).

אישור קריאה, הבנה והתחייבות

בסימון תיבה זו ובחתימתי מטה, אני מאשר/ת כי קראתי את "מדריך השותף — קבוצת לוס גרדיוס" במלואו, כי הבנתי את כל תנאיו והוראותיו, כי אני מתחייב/ת לפעול בהתאם לכל אחת מהוראותיו ולכל התחייבויותיי לפי הסכם זה, במלואן וללא יוצא מן הכלל, וכי הבנתי את מלוא תנאי הסכם זה, לרבות נספחיו.

☐ **קראתי, הבנתי ואני מתחייב/ת כאמור.**

19. חתימות, אימות זהות ופרטי תשלום

עבור הארגון:

Los Gardios LTD, מספר ישות 516819257

מורשה חתימה: **עידן אביטן**

חתימה: _____

תאריך: _____

חותמת הארגון (Organization Stamp)

עבור השותף:

שם: _____

מספר ישות (ככל שקיים): _____

חתימה: _____

תאריך: _____

חותמת השותף (Partner Stamp)

פרטי בנק / תשלום (לצורך סילוק חלוקת הרווחים): נקבעים במלואם, פעם אחת ובאופן בלעדי, בפרק הבנקאות ומכניקת התשלומים בנספח ג׳ (נספח מדינה) החתום על ידי השותף, ואינם נדרשים למילוי חוזר כאן; ראו נספח ג׳ להלן.